

NOTA TÉCNICA N. 52/2025

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Assunto: apresentação de alguns impactos e de sugestões decorrentes do Tema Repetitivo n. 1.246 do Superior Tribunal de Justiça.

Relator: Marcelo Ornellas Marchiori (STJ)

Revisor: Odilon Romano Neto (TRF2)

1 – RELATÓRIO

Os eixos de atuação do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal previstos no art. 2º, I e II, da Resolução CJF-RES-2018/00499, de 1º de outubro de 2018, envolvem atividades relacionadas ao **monitoramento de demandas judiciais** e à **gestão de precedentes qualificados**.

Um ponto em comum nessas atividades é a possibilidade de o Centro atuar na prevenção de litigiosidade sob diversos aspectos, incluindo a adoção de práticas que promovam a integração entre instâncias judiciais na identificação de instrumentos capazes de impulsionar a consecução dos ideais previstos no art. 926 do Código de Processo Civil: estabilidade, integridade e coerência dos precedentes e da jurisprudência.

Especificamente no que se refere à gestão de precedentes qualificados, o Centro possui a atribuição de, por meio de notas técnicas, auxiliar magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias e servidores em atividades que racionalizem a atuação jurisdicional, impulsionando práticas que acelerem a tramitação dos processos ou que possam, justificadamente, evitar o ajuizamento de novas ações.

2 – TEMA REPETITIVO 1.246 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Em 9/4/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos os Recursos Especiais n. 2.082.395/SP e 2.098.629/SP, sob a relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, com a seguinte delimitação da questão jurídica:

(In)admissibilidade de recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício previdenciário por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)

O referido tema repetitivo se destaca em relação ao seu procedimento, pois a proposta acolhida à unanimidade pela Primeira Seção do STJ objetivou a formação de tese vinculante acerca de requisitos de admissibilidade do recurso especial. Assim, pela primeira vez de forma inequívoca, o STJ submeteu recursos especiais ao rito dos repetitivos com a finalidade de estabelecer precedente relativo ao preenchimento de requisitos de admissibilidade do recurso especial, e não ao julgamento do mérito recursal, como tradicionalmente ocorria.

Após a etapa de instrução do recurso repetitivo (suspensão de recursos, parecer do Ministério Público Federal, manifestação de *amici curiae* etc.), a Primeira Seção do STJ julgou os recursos afetados pela Primeira Seção, com a seguinte conclusão:

É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente).

Sob a análise individualizada do recurso especial, essa a tese possui a força de inadmitir o apelo apresentado. No entanto, conforme apresentado no voto do Ministro Paulo Sérgio Domingues, o efeito dessa tese vinculante refletirá diretamente nas atividades de juízo de admissibilidade dos

tribunais regionais federais e dos tribunais de Justiça, especialmente nos casos envolvendo os benefícios previdenciários listados na tese, conforme detalhado no item a seguir.

3 – EFEITOS PROCESSUAIS DA TESE VINCULANTE FORMADA NO TEMA REPETITIVO 1.246/STJ

O sistema processual brasileiro adota, em regra, o modelo bifásico de admissibilidade do recurso especial, em que cabe às presidências e às vice-presidências dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais a primeira análise do apelo, em caráter provisório, uma vez que a decisão por elas proferida é passível de revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, destinatário do recurso.

Sob o regramento do Código de Processo Civil (CPC) de 1973, a decisão que, na origem, inadmitia ou negava seguimento ao recurso especial sempre podia ser impugnável por meio de *agravo nos próprios autos* (art. 544), julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O CPC/2015, contudo, trouxe profundas modificações no regime de recorribilidade das decisões proferidas pelas presidências e vice-presidência dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais, no juízo prévio de admissibilidade do recurso especial.

Caso o recurso seja inadmitido nesse primeiro juízo, ou seja, caso se entenda pelo não preenchimento de seus requisitos de admissibilidade, a parte poderá interpor recurso de agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC), cabendo ao STJ a análise do recurso que, caso superada a questão processual do cabimento do agravo, poderá ensejar o conhecimento do recurso especial¹.

Por outro lado, o CPC/2015 passou a prever hipóteses em que o recurso contra a decisão das presidências e das vice-presidências é de competência do colegiado do próprio tribunal de

1 Brasil. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil, art. 1.030, § 1º. Brasília/DF. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: [...] § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

origem e não mais do Superior Tribunal de Justiça². Essas hipóteses estão diretamente relacionadas ao sistema de precedentes, uma vez que vinculadas ao juízo de conformação exercido nos tribunais de origem.

Dessa forma, privilegia-se, substancialmente, a atuação do Superior Tribunal de Justiça como Corte de Precedentes, pois as instâncias de origem, com base em pronunciamento vinculante do STJ, possuem a palavra final a respeito da tramitação do processo, permitindo o seguimento à instância superior somente nos casos de distinção ou de superação do precedente, desde que essas hipóteses excepcionais apresentem fundamentação que justifique a admissão do recurso.

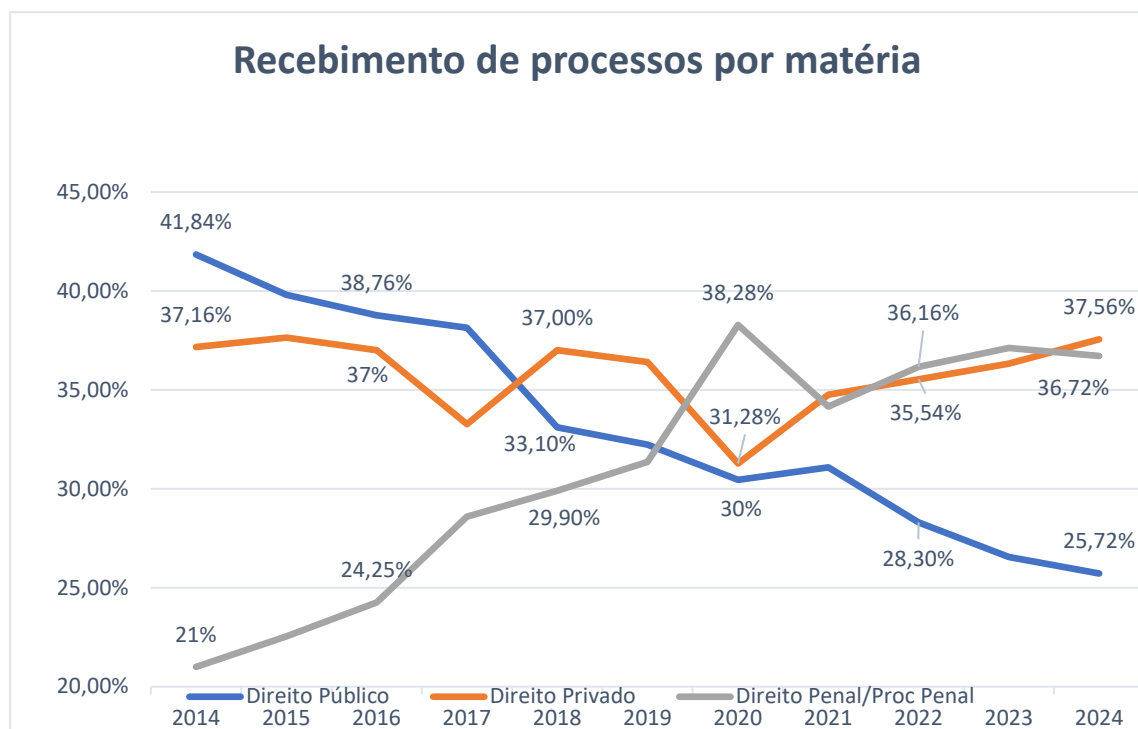
Com isso, evita-se a tramitação desnecessária de processos, bem como fortalece o requisito da definitividade das questões jurídicas. A consequência imediata dessa prática processual é a redução de recebimento de recursos especiais e de agravos em recursos especiais no STJ, mas o impacto também ocorre nas presidências e nas vice-presidências dos tribunais de origem, nos colegiados, bem como impacta o ajuizamento de novas ações judiciais.

Isso ocorre porque a identificação de que determinada matéria jurídica já foi definitivamente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, aliada à questão procedimental que impede que os processos continuem chegando ao STJ, conferem segurança jurídica na aplicação da tese a outros casos idênticos.

Os dados do STJ demonstram o impacto da sistemática dos recursos repetitivos no recebimento de processos. Em acompanhamento realizado pela Assessoria de Gestão Estratégica da Corte, pode-se identificar a inversão do percentual de recebimento de processos por matéria, destacando-se aqueles de competência da Primeira Seção (direito público), a partir do momento em que ocorreu maior volume de recursos submetidos ao rito dos repetitivos.

2 Brasil. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil, art. 1.030, § 1º. Brasília/DF. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: [...]; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Conforme gráfico abaixo, à medida que a Primeira Seção do STJ intensificou a formação de temas repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, proporcionalmente, passou a receber menos processos sobre direito público, em relação aos de direito privado e criminal:



Certamente o cenário apresentado no quadro acima também foi positivamente impactado pela formação de temas de repercussão geral, tendo em vista a possibilidade de resolução de questões jurídicas repetitivas relativas a direito público pelo Supremo Tribunal Federal.

Contudo, mesmo havendo a identificação de que a sistemática dos recursos repetitivos impactou positivamente o recebimento no âmbito do STJ, os números de recursos continuam subindo nos últimos anos, conforme gráfico abaixo:

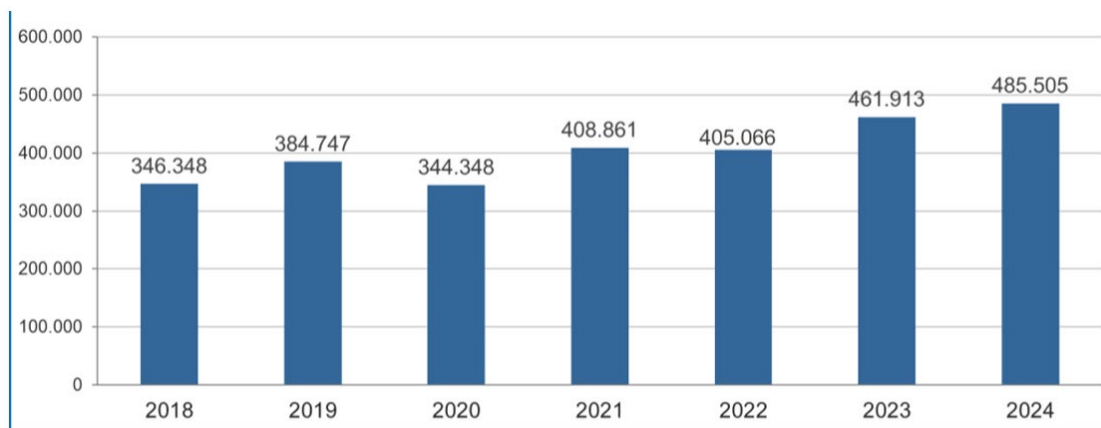


Figura 1. Série histórica dos processos recebidos pelo STJ.

Alguns dos motivos para esse cenário foram identificados pela Primeira Seção do STJ no julgamento do referido Tema Repetitivo 1.246. É que, até então, a prática do STJ era a de submeter ao rito dos repetitivos apenas questões jurídicas atinentes ao mérito dos recursos, deixando de apreciar, sob a sistemática qualificada, casos em que, mesmo altamente repetitivo na Corte e nas instâncias ordinárias, não se podia analisar o mérito do apelo.

Assim, com o tema repetitivo 1.246, a Primeira Seção do STJ passou a aceitar como passível de formação de precedente vinculante processos que veiculem questões jurídicas em que o STJ já tenha decidido pela inadmissibilidade do recurso.

Aparentemente, a finalidade principal da Seção de Direito Público do STJ com essa prática foi a de transferir para as instâncias de origem a palavra final nos processos judiciais, mesmo em casos em que o recurso especial não é cognoscível.

Com isso, evita-se prática repetitiva em que as presidências e as vice-presidências proferem, por exemplo, decisões de inadmissibilidade em recursos especiais com fundamento em tradicionais óbices processuais, tais como os enunciados 5 e 7 do STJ e 280 do STF e as partes logo em seguida, quase de forma automática, interpõem agravos em recursos especiais na esperança de mudança do entendimento no STJ.

Assim, com o julgamento dos recursos repetitivos vinculados ao tema 1.246, as presidências e as vice-presidências dos tribunais de origem estão autorizadas a **negar seguimento** aos recursos especiais em que se busca a reversão do julgado em relação ao “preenchimento, em caso concreto, em que se controverte quanto a benefício previdenciário por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente)”.

Frise-se que a “negativa de seguimento” se enquadra na hipótese prevista do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil e a recorribilidade dessa decisão se dará na forma do § 2º do art. 1.030, ou seja, por meio do agravo interno, não sendo cabível recurso para o STJ dessa decisão³.

Com isso, o STJ deslocou integralmente para os tribunais de origem a análise final desses processos, que, na prática, já eram definitivamente decididos pelas origens. Conforme demonstrou o relator do Tema repetitivo, os recursos especiais, em sua maioria na forma de agravo, invariavelmente, não eram conhecidos no STJ, dispendendo valiosos recursos humanos e financeiros na análise desses casos. Assim constou do voto:

É preciso, então, dar o passo derradeiro no rumo da afirmação, pelo STJ, de sua condição de Corte Nacional de uniformização do direito infraconstitucional por meio de julgamentos paradigmáticos, estabelecendo, por simples aplicação das regras legais já postas e com olhos voltados para a extração das maiores potencialidades do sistema brasileiro de precedentes, que o recurso especial repetitivo constitui instrumento processual apto à edificação de precedentes vinculantes para a definição de questões de direito material e processual, inclusive quanto à própria (in)admissibilidade do recurso especial.

Em acréscimo ao voto do relator, o Ministro Afrânio Vilela destacou que:

3 “É inadmissível a interposição de novo especial contra acórdão que, no julgamento de agravo interno, manteve a decisão de negativa de seguimento de recurso especial anterior ao fundamento de encontrar-se o entendimento da Corte de origem em harmonia com a orientação firmada no julgamento de recurso especial repetitivo. Precedentes. 2. Foi opção do legislador dar a máxima efetividade à sistemática dos recursos repetitivos, atribuindo, aos Tribunais de origem, em caráter exclusivo e definitivo, a competência para proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente abstrato formado no recurso especial repetitivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 1.829.782/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 27/5/2022

[...] a partir do momento em que tornamos vinculante uma jurisprudência sólida e estável do STJ, relativa à inadmissibilidade do recurso especial, em situação jurídica previamente identificada como a presente, opera-se a racionalização dos trabalhos da Corte, liberando-a do pesado encargo de afirmar o não conhecimento dos recursos especiais sobre a mesma controvérsia nas causas que lhes são submetidas.

4 – OPORTUNIDADES EM RELAÇÃO À INTEGRAÇÃO ENTRE OS TRIBUNAIS

Com a solução apresentada no Tema repetitivo n. 1.246, o STJ sinaliza para todos os tribunais a necessidade de se ampliar a integração entre as Cortes. Isso porque, de pouco adiantará todo o esforço para a construção desse importante precedente vinculante, caso os seus fundamentos procedimentais não sejam devidamente compreendidos nas presidências e vice-presidências, nas suas rotineiras atividades de juízo de admissibilidade de recursos excepcionais. Ademais, é relevante a difusão dessa compreensão entre todos os operadores de direito.

Inclusive, em virtude da importância dessa prática, há grande probabilidade de o STJ ampliar o volume de temas repetitivos sobre a inadmissibilidade de recursos especiais.

Ao se manter esse procedimento, o STJ adotará metodologia semelhante à seguida no Supremo Tribunal Federal, formando precedentes vinculantes cuja tese jurídica não adentra ao mérito da questão, limitando-se a descrever situação fática em que não há questão infraconstitucional federal a ser interpretada pela Corte Superior, mas sim situação a ensejar a negativa de seguimento do recurso pelas presidências ou vice-presidências dos tribunais de origem.

Dessa forma, transfere para os tribunais de origem a palavra final sobre a questão, com reflexos positivos na distribuição de novos processos, pois as partes, ao identificarem que não haverá possibilidade de nova tentativa perante o tribunal superior, se resignarão com a decisão de primeiro ou de segundo grau. Ademais, espera-se que o impacto também ocorra além do Poder Judiciário, pois o entendimento do tribunal de segunda instância passará a se revestir de definitividade, evitando alterações em curto espaço no âmbito do STJ.

5 – APLICAÇÃO RESTRITA

Como destacado nos acórdãos dos recursos paradigmas vinculados ao Tema repetitivo 1.246/STJ, as presidências e as vice-presidências estão autorizadas a negar seguimento a todos os recursos especiais que tratem **especificamente** da questão relativa a rediscutir conclusões de acórdão de 2º grau **quanto à existência, extensão e/ou duração da incapacidade laborativa do segurado para concessão das prestações previdenciárias por incapacidade**.

Conforme indicado pelo relator do Tema 1.246/STJ, “não se trata sobre admissibilidade de todos os recursos especiais que tenham por pano de fundo a obtenção desses benefícios por incapacidade, mas apenas os recursos que tenham por objeto discutir o preenchimento de um dos requisitos legais necessários para a concessão do benefício”.

Nesse sentido, as presidências ou as vice-presidências somente estão autorizadas a negar seguimento a outros recursos idênticos à situação delimitada na tese proferida pelo STJ.

Assim, não se trata de pronunciamento vinculante do STJ que se aplicará por analogia a outros casos semelhantes, mas somente a casos idênticos referentes **à existência, extensão e/ou duração da incapacidade laborativa do segurado para concessão das prestações previdenciárias por incapacidade**.

O impacto desse rito procedimental é de extrema importância e será destacado no próximo item.

6 – APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, *b* (NEGATIVA DE SEGUIMENTO) e não do art. 1.030, V (ADMISSÃO/INADMISSÃO). RECORRIBILIDADE APENAS INTERNA.

Devido à novidade do procedimento, entende-se necessário alertar as presidências e as vice-presidências dos tribunais de origem que o Tema repetitivo 1.246, mesmo tratando de questão relativa à **inadmissibilidade** do recurso especial, impõe a **negativa de seguimento** dos recursos especiais que veiculem idêntica questão.

A questão terminológica (negativa de seguimento ou inadmissibilidade) é importante e tem como consequência imediata a recorribilidade da decisão, pois, em regra, não haverá possibilidade de interposição do recurso de agravo em recurso especial (CPC, art. 1.042), mas somente a interposição de agravo interno para o próprio tribunal de origem.

Sobre isso, o relator do Tema repetitivo n. 1.246 destacou a relevância para o fluxo processual a existência de precedente vinculante atinente à admissibilidade do recurso:

Como já destacado ao início deste voto, a transmutação dessa jurisprudência simplesmente persuasiva – e constantemente desafiada – para vinculante, tem aptidão para alterar o regime jurídico por meio do qual os tribunais de apelação desempenham a sua função institucional, de modo que, estabelecido o precedente forte por esta Casa, **não mais haverão aqueles tribunais de inadmitir o recurso especial incognoscível com base no art. 1030, V, do CPC, mas sim com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, negando seguimento, portanto, ao recurso infrutuoso. Essa decisão, como também já afirmado alhures, pode ser desafiada quando muito, pelo agravo interno do art. 1.030, § 2º, do CPC, da competência do próprio tribunal de origem.**

Dessa forma, busca-se que a questão jurídica fixada no Tema repetitivo seja definitivamente decidida pelas primeira e segunda instâncias nas centenas ou milhares de casos todos os anos submetidos ao Poder Judiciário. Somente casos excepcionais, como, entre outros, os exemplos listados no voto do relator, ensejarão o seguimento do apelo especial ao STJ. Assim se manifestou a Corte Superior:

Isso não quer dizer – e essa proposta de tese vinculante nem de longe pretende levar a tanto – que questões de direito relativas aos benefícios por incapacidade não devam continuar aportando ao STJ, a fim de que este Tribunal Superior bem desempenhe seu papel institucional de intérprete último da legislação infraconstitucional. **A tese ora propugnada, portanto, não abarca controvérsias jurídicas relativas ao direito probatório**, ou seja, a eventual descumprimento das regras e princípios jurídicos que orientam a produção e valoração das provas em um processo judicial, a redundar, hipoteticamente, em potencial violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. **Pretende-se, isso sim, utilizando-se dos institutos processuais postos à**

disposição do Tribunal, apenas impedir que recursos especiais e, especialmente, agravos em recurso especial continuem a ser utilizados como simples recursos ordinários, veiculadores de irresignação quanto à solução conferida pelas instâncias de origem a partir da apreciação de matéria de fato, e não de questão de direito.

Em um exemplo singelo, temos que não se proporia jamais a criação de tese vinculante para abarcar recurso especial que tenha por objeto a interpretação de regra jurídica a fim de responder se a cegueira monocular configura, ou não, condição suficiente para a afirmação da incapacidade para o trabalho autorizadora da concessão de eventual benefício previdenciário correlato; mas, firmado o precedente vinculante, não mais aportarão no Tribunal recursos especiais cujo objeto esteja circunscrito a reexaminar as provas dos autos para responder se o segurado possui, ou não, a cegueira monocular de que alega ser possuidor.

7 – POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE OUTROS TEMAS REPETITIVOS SOBRE A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL

Ao identificar as vantagens para o sistema processual brasileiro da formação de temas repetitivos sobre inadmissibilidade do recurso especial, nos moldes do Tema repetitivo n. 1.246, apresenta-se às presidências e às vice-presidências a sugestão de se criar rotina perene para se identificar recursos especiais inadmissíveis que poderiam ser submetidos ao Superior Tribunal de Justiça para fins de criação de tema repetitivo.

Atualmente, esses recursos especiais são inadmitidos pelas instâncias de origem, ensejando a interposição de agravos para o STJ.

Assim, as presidências e as vice-presidências, na forma atualmente adotada para os recursos representativos da controvérsia, poderão colaborar para maximizar a criação de temas, indicando ao STJ casos para formação de precedente vinculante pela inadmissibilidade.

Para isso, solicita-se aos tribunais que incluam nas suas rotinas de trabalho a atividade de seleção de recursos especiais representativos da controvérsia (CPC, art. 1.036, § 1º) quando identificar que o STJ já possui entendimento uniforme pela **inadmissibilidade** de recursos que veiculem idêntica matéria. Casos, por exemplo, de questões que envolvam discussões nos

âmbitos constitucionais ou infralegais, além dos volumosos processos em que se identifica-se a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ.

A seleção do recurso possivelmente inadmissível, na condição de representativo da controvérsia, é a formal ideal de tramitação das propostas de afetação ao rito dos repetitivos oriundas dos tribunais de origem e já foi objeto de comunicação oficial do Supremo Tribunal Federal, em relação ao procedimento da sistemática da repercussão geral, a todas as Cortes por meio do Ofício 2378180/PRES.STF, de 16 de novembro de 2023. Assim constou do ofício:

Em reiteração ao Ofício-circular nº 19/PRES.STF, de 24 de novembro de 2020, renovo o pedido para que, nos casos de multiplicidade de recursos extraordinários com fundamento em idêntica questão de direito, **seja realizada a admissibilidade de 02 (dois) recursos como representativos de controvérsia, na forma do § 1º do art. 1.036 do CPC/2015** [1]. Isso tanto para recursos que apresentem questões constitucionais, **como para aqueles que, no juízo de V. Exas, pressuponham o exame de matéria infraconstitucional e/ou fática.**

Sobre esse ponto, esclareço que o envio de recursos representativos de controvérsia que reflitam discussões fáticas e/ou infraconstitucionais permite que o STF, aplicando os efeitos de ausência de repercussão geral a essas controvérsias, determine qual é o tribunal competente para deliberar sobre a matéria.

Nada obstante o referido ofício conter conteúdo direcionado aos recursos extraordinários, entende-se que os mesmos fundamentos são aplicáveis aos recursos especiais, com a adaptação para os requisitos de admissibilidade do apelo especial.

8 – ENCAMINHAMENTOS

Após 16 anos dos recursos repetitivos, identifica-se que a sistemática continua em constante mudança, sempre na busca da maior efetividade do instituto, com relevantes impactos para a atividade jurisdicional.

A fixação de tese repetitiva sobre a inadmissibilidade do recurso especial, tal como estabelecido pelo STJ no Tema repetitivo 1.246/STJ, impactará positivamente o rito processual e

servirá de norte para a submissão de outros temas repetitivos contendo semelhante fundamentação.

Além disso, o Tema repetitivo 1.246/STJ exigirá das presidências e das vice-presidências mudança de procedimento em relação aos processos em que se discutam o “preenchimento, em caso concreto, em que se controverte quanto a benefício previdenciário por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente)” tal como exposto nesta Nota Técnica.

Nesse sentido, propõe-se o encaminhamento desta Nota Técnica:

- 1) às presidências e às vice-presidências dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais para que seja realizada ampla divulgação de seu conteúdo entre magistrados e servidores que atuam nas atividades de juízo de admissibilidade de recursos excepcionais, bem como para que analisem as orientações apresentadas nesta Nota Técnica, em especial os itens 5, 6 e 7;
- 2) à Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, com a sugestão de que amplie a identificação de recursos especiais representativos da controvérsia (candidatos à afetação ao rito dos repetitivos) que contenham questões processuais atinentes ao cabimento do recurso especial, especificamente naqueles em que a Corte já se manifestou pela inadmissibilidade do apelo;
- 3) aos Núcleos de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais para que seja realizada ampla divulgação de seu conteúdo entre magistrados e servidores que atuam em colegiados competentes para análise de questões previdenciárias;
- 4) à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais para conhecimento, com a sugestão de adoção de procedimento semelhante ao estabelecido no Tema 1.246/STJ aos temas de pedidos representativos da controvérsia. Isto é, para que seja analisada a possibilidade de criação de tema no âmbito da TNU sobre a admissibilidade dos pedidos de uniformização, a permitir a solução dos casos no âmbito das Turmas Recursais, sem necessidade de encaminhamento dos feitos à TNU.